

0112152-21.2012.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 19ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/11/2022
... - Assunto
Processo Digital - Furto Qualificado
Indiciado:
Nome da Parte Ativa Selecionada << Informação indisponível >>

Vistos.

Pamela Aparecida da Silva foi denunciada como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 30.11.2012, por volta das 13:15 horas, no interior de um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
19ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0112152-21.2012.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0112152-21.2012.8.26.0050
Classe - Assunto
Processo Digital - Furto Qualificado
Indiciado:
Nome da Parte Ativa Selecionada << Informação indisponível >>

Vistos.

Pamela Aparecida da Silva foi denunciada como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 30.11.2012, por volta das 13:15 horas, no interior de um ônibus que fazia a linha Kizano/Campo Limpo, tentou subtrair para si, mediante fraude, um aparelho de telefonia celular pertencente à vítima Priscila, avaliado em R\$ 250,00, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

É o relatório.
Decido.

A ré é primária e de bons antecedentes, a fls. 90. Assim, a sua pena seria fixada no mínimo legal de 02 anos, ficando aquém deste patamar por conta do redutor da tentativa. É dizer, que sua prescrição se operaria no caso em 04 anos, na esteira do artigo 109, inciso V, do CP.

Considerando os intervalos somados do recebimento da denúncia, a fls. 58/59, em 21.02.2013, até a suspensão do processo com base no artigo 366 do CPP, a fls. 86, em 10.09.2016, e da citação da ré, destarte a fls. 110, em 27.09.2019, até a presente data, verifica-se que o interregno em questão já se encontra superado.

Daí a inutilidade de prosseguir-se com a persecução penal do estado. Isso posto, absolve-se sumariamente a ré Pamela Aparecida da Silva, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em concreto, retroativamente, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do CP, e no artigo 397, inciso IV, do CPP. P.R.I.

São Paulo, 28 de novembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito